

1500560-88.2021.8.26.0596

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: MARCILIO MOREIRA DE CASTRO

Comarca: Serrana

Foro: Foro de Serrana

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... 4. Condenação anterior por crime de roubo não impede a aplicação das penas do art. 28, II e III, da Lei 11.343/06, com a limitação de 5 meses de que dispõe o § 3º do referido dispositivo legal. 5. Recurso improvido." (STJ - REsp: 1771304 ES 2018/0263873-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2019) - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serrana

Foro de Serrana

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Habib Jabali nº 500, Serrana-SP - cep 14150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500560-88.2021.8.26.0596

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

FABRICIO DE SOUZA ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCÍLIO MOREIRA DE CASTRO

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, §3º, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal visando apurar a prática do delito de posse de drogas para uso pessoal.

A ação penal é PROCEDENTE.

Tanto a autoria quanto a materialidade, restaram devidamente comprovados pela prova documental constituída pelo boletim de ocorrência (fls. 1/2); auto de exibição e apreensão (fls. 4); fotográficas (fls. 14/16); laudos periciais (fls. 20/21), e pela prova oral. Vejamos.

Ouvido em solo policial, o policial militar Fabiano de Araujo Rocha declarou que (fls. 9): sabíamos que o autor era procurado pela justiça. Recebemos denuncia de que o autor estaria no interior do complexo esportivo da expocana. Foi realizado cerco ao local e prendemos o autor. Na revista pessoal realizada dentro da delegacia, foi encontrado com o autor uma porção de substancia aparentando se maconha.

Em juízo, Fabiano de Araujo Rocha confirmou as declarações extrajudiciais.

No mesmo sentido, o depoimento do policial Paulo César Fernandes.

Interrogado somente em juízo, o réu Fabrício de Souza Alves confessou o fato.

De acordo com o auto de exibição e apreensão de fls. 4 foi apreendida com o réu 26,36 gramas de maconha acondicionados em papelote de plástico.

Assim, a quantidade de droga encontrada na posse do réu é compatível com o uso pessoal, não existindo provas de que o entorpecente destinava-se ao consumo de terceiros.

Inexiste qualquer prova, indício ou sugestão de que tivessem os policiais alguma motivação lógica para falsamente incriminar o acusado, encontrando-se, destarte, superada qualquer tese acerca de eventual contraditoriedade de tais depoimentos ou que não possuam valor probante, até porque, como os civis, são pessoas de igual credibilidade e responsabilidade. A propósito, sobre o tema, iterativa é a jurisprudência, de que o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não se podendo cogitar de suspeição ou inidoneidade derivada só de sua condição funcional.

Ressalte-se que foi constatado, por laudo pericial (fls. 21), que o material apreendido tratava-se de Tetrahydrocannabinol, substância esta que é a principal constituinte psicoativo mais potente da planta da maconha, não possuindo o acusado permissão para portar tal tipo de substância. A substância, por mais, é prevista na Portaria SVS 344/98, nos moldes do art. 66 da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, em face do conjunto probatório dos autos, provada a materialidade e autoria delitiva, a procedência da ação, e consequente condenação, é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da medida.

Observando os elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, tendo em conta ainda a quantidade de entorpecente apreendida, e, em que pese a folha de antecedentes do acusado (fls. 34/36 e 57/62), incidindo em reincidência, a mesma não é específica.

Assim, tendo em vista que não há reincidência específica comprovada nos autos, entendendo necessária e suficiente para a punição e ressocialização do acusado a aplicação da medida prevista no artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06, qual seja, advertência sobre os efeitos das drogas.

Neste sentido, segue a jurisprudência:

"RECURSO ESPECIAL. POSSE DE DROGAS. ART. 28, § 4º, DA LEI 11.343/2006.

APLICABILIDADE ÀQUELE QUE REINCIDIR NA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. MELHOR EXEGESE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA SEXTA TURMA.

RECURSO IMPROVIDO. 1. A melhor exegese, segundo a interpretação topográfica, essencial à hermenêutica, é de que os parágrafos não são unidades autônomas, estando direcionados pelo caput do artigo a que se referem. 2. Embora não conste da letra da lei, é forçoso concluir que a reincidência de que trata o § 4º do art. 28 da Lei 11.343/2006 é a específica. Revisão do entendimento. 3. Aquele que reincide no contato típico com drogas para consumo pessoal fica sujeito a resposta penal mais severa: prazo máximo de 10 meses. 4. Condenação anterior por crime de roubo não impede a aplicação das penas do art. 28, II e III, da Lei 11.343/06, com a limitação de 5 meses de que dispõe o § 3º do referido dispositivo legal. 5. Recurso improvido." (STJ - REsp: 1771304 ES 2018/0263873-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2019) - (negritei)

Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo Ministério Público e o faço para CONDENAR o réu FABRÍCIO DE SOUZA ALVES, qualificado nos autos, nas penas do crime do artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06, qual seja, ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS.

Transitada em julgado, intime-se o réu para receber a advertência do artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06, por escrito, assinando recibo, em Cartório no Fórum desta Comarca.

Destrua-se a droga apreendida, se ainda não o foi.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Serrana, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA